



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 159	Oggetto: Atto di citazione davanti al Tribunale di Catanzaro per Cassiodoro srl, Lido del Principe srl, La Dimora del Principe srl, contro il Comune di Squillace. Atto di indirizzo.
Del 29/11/2024	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL
18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **VENTINOVE** del mese di **Novembre**

Alle ore **13.30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI**
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che Cassiodoro srl, Lido del Principe srl, la Dimora del Principe srl, in persona del loro amministratore p.t. e legale rappresentante dott. Francesco Lucifero, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Umberto Ferrari che le rappresenta e difende, hanno proposto atto di citazione davanti al Tribunale di Catanzaro contro il Comune di Squillace, affinché l'adita Autorità giudiziaria condanni il predetto Comune al risarcimento del danno per il periodo di occupazione abusiva, previa determinazione del valore venale del terreno e quantificazione degli ulteriori danni con rivalutazione, interessi sulla somma anno per anno rivalutata sino al giorno dell'integrale soddisfo ed ogni altra tenutezza anche in ordine alla corresponsione dell'indennità per il periodo dell'occupazione legittima; disponga inoltre il rilascio da parte del predetto Comune, del bene abusivamente ed illegittimamente occupato e detenuto senza alcun titolo, previa rimessione in pristino stato del medesimo, salva l'adozione da parte del Comune di Squillace del provvedimento di acquisizione sanante ex nunc. Il tutto con vittoria di spese e competenze;

Ritenuto *che il Comune di Squillace debba costituirsi nel suddetto giudizio, facendo valere le proprie ragioni;*

Rilevata *la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;*

Visto *il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

Dato atto *che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 i quanto trattasi di atto di mero indirizzo;*

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisca nel giudizio introdotto davanti al Tribunale di Catanzaro a seguito di atto di citazione proposto da Cassiodoro srl, Lido del Principe srl, la Dimora del Principe srl, in persona del loro amministratore p.t. e legale rappresentante dott. Francesco Lucifero ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Umberto Ferrari che le rappresenta e difende, per il tramite di un professionista;*

2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura ;

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

29/11/2024

Delibera n. 159

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

